

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

16 мая 2018 года судья Хамовнического районного суда г. Москвы Бугынин Г.Г., при секретаре Караевой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2- [REDACTED] по иску [REDACTED] к ООО «Дельта» о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ

Истец [REDACTED] обратился в суд с указанными требованиями, мотивируя их тем, что между ним и ООО «Дельта» был заключен договор об оказании юридических услуг № 187/17 от 08.09.17г., в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по оказанию истцу юридических услуг, но в полном объеме данный договор не исполнил, на требования истца о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере 200000 рублей не отреагировал, возвратив только 100000 рублей. По мнению истца, данные обстоятельства являются основанием для взыскания с ответчика уплаченных потребителем денежных средств в размере (200000 - 100000) 100000 рублей и компенсации причиненного морального вреда.

Истец просит суд взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере 100000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, судебные расходы в размере 3000 рублей и штраф, предусмотренный ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен по юридическому адресу, но сведений об уважительности причин неявки в суд и возражения на иск не представил. При указанных обстоятельствах и с учетом ст. ст. 118, 119 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, признав причину его неявки в суд неуважительной.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Судом установлено, что между [REDACTED] и ООО «Дельта» был заключен договор об оказании юридических услуг № 187/17 от 08.09.17г., по условиям которого ответчик обязуется по заданию истца оказать ему юридические услуги в виде представления интересов при подаче кассационной жалобы, ознакомления с материалами дела в суде, подачи заявления в полицию, подачи жалобы в квалификационную коллегия судей, консультации, а истец обязуется оплатить данные услуги в размере 200000 рублей.

Из имеющихся в материалах дела объяснений истца и материалов дела следует, что истец свои обязательства перед ответчиком исполнил надлежащим образом, произведя оплату договора в размере 200000 рублей, но в нарушение ст. ст. 309, 310 ГК РФ ответчик не выполнил взятые на себя обязательства по данному договору, а именно не оказал истцу юридических услуг в соответствии с вышеуказанным договором надлежащего качества.

Каких-либо доказательств опровергающих изложенное и подтверждающих надлежащее исполнение ответчиком договора № 187/17 от 08.09.17г. суду представлено не было и в материалах дела не имеется.

Согласно материалам дела 25 сентября 2017г. истец обратился к ответчику с заявлением об отказе от исполнения договора № 187/17 от 08.09.17г. и возврате денежных средств, которое удовлетворено ответчиком частично путем возврата истцу 100000 рублей.

В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По мнению суда, односторонний отказ истца от исполнения договора № 187/17 от 08.09.17г. явился основанием для его расторжения с 25 сентября 2017г. по требованию одной из сторон в порядке ч. 2 ст. 450 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах и с учетом того, что ответчиком не представлено никаких доказательств подтверждающих наличие и размер понесенных фактических расходов, связанных с исполнением обязательств по вышеуказанному договору по состоянию на 25 сентября 2017г., суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца уплаченные им денежные средства в размере (200000 – 100000) 100000 рублей.

В связи с нарушением прав истца и учитывая отсутствие доказательств совершения в отношении истца иных противоправных действий (угроз жизни и здоровью) суд в соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.

Руководствуясь ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" суд считает необходимым взыскать с ответчика 55000 рублей в пользу потребителя в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, исходя из следующего расчета - (100000 + 10000)/2.

На основании ст. ст. 98, 103 ГПК РФ и в связи с удовлетворением исковых требований суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца понесенные им расходы по оплате услуг нотариуса в размере 3000 рублей, подтвержденные материалами дела и признанные судом разумными, а также в бюджет г. Москвы подлежащую уплате госпошлину пропорционально удовлетворенным требованиям.

Итого с ответчика в пользу истца подлежит взысканию (100000 + 10000 + 55000 + 3000) 168000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Взыскать с ООО «Дельта» в пользу [REDACTED] денежные средства в размере 168000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Взыскать с ООО «Дельта» в бюджет г. Москвы в счет оплаты госпошлины 3200 (Три тысячи двести) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуд.

Судья

